

통 보

1. 제 목 : 영상정보처리기기 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : □□·■■■·▲▲☒☒☒☒☒

3. 내 용

가. 업무개요

노인학대 방지 등 수급자의 안전과 장기요양기관의 보안을 위하여 장기요양기관내 영상정보처리기기 설치·운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「표준 개인정보 보호지침」 제47조(개인영상정보의 안전성 확보조치)에 따르면, 영상정보처리기기 운영자는 개인영상정보가 도난, 유출, 변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부계획 수립, 접속기록보관 등 안전성을 확보를 위한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있으며,

같은 법 제42조의(이용·제3자 제공·파기의 기록 등)은 영상정보처리기기의 운영자는 개인영상정보 수집 목적 이외에 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우 이용 또는 제공 목적, 이용근거(법적근거), 이용 또는 제공형태 등을 기록하고 관리하도록 규정하고 있습니다.

또한, 보건복지부 「노인장기요양기관 영상정보가이드 라인」에 따르면 보관기관이 경과한 영상정보자료는 주기적으로 삭제하고, 삭제·파기대장을 작성하도록 규정하고 있습니다.

따라서, ☒☒☒☒☒은 영상정보처리기기를 설치·운영함에 있어 장기요양기관장이 지정한 권한이 있는 자가 영상정보를 관리하도록 관리자를 지정하고, 영상정보자료를 열람, 파기하는 경우에는 관리대장에 관련 사항을 적시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 [] 종합감사 시 영상정보처리기기 운영 실태를 점검한 결과 []은 [표1]과 같이 외부기관(노인전문보호기관)에서 3건의 영상정보를 열람하였음에도 불구하고, 열람대장에 기록관리하지 않고, 열람청구서 및 비밀유지 서약서를 징수하지 않은 사실이 확인되었습니다.

[표 1] [] 영상정보처리기기 열람에 관한 기록관리 누락 내역

연번	열람 기록일	열람기관	열람목적
1			노인 학대 및
2			인권침해 조사

[]은 [표 2]와 같이 2건의 영상정보를 파기하였음에도 불구하고, 관리대장에 파기 기록을 누락한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] [] 영상정보처리기기 파기 기록 누락 내역

연번	파 기 일 자	파 기 기 록	비고
1			60일 주기 자동 파기
2			

[]은 [표 3]과 같이 CCTV 관리자 및 담당자(시설담당) 이외에 접근 권한이 없는 자가 실시간 영상정보를 모니터링 할 수 있도록 관리한 사실이 있습니다.

[표 3] [] CCTV 상시 모니터링 화면 관리 내역

연번	설치장소	접근대상	사용목적	비고
1			수급자 케어 관리	▫ '23. 6월 상시모니터 전원 제거
2			(낙상 등 사고 예방)	▫ '23. 7월 상시모니터 철거

4. 관계기관 의견

- □□·■■·▲▲□□□□□에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□·■■·▲▲□□□□□장은

- □□□□□의 영상처리기기를 통한 영상정보가 관계 법률에 따라 운영될 수 있도록 전 직원 교육 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)